P U T U S A N
Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andri Bahreni Alias Tana**
2. Tempat lahir : Kota Bangun
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perunggu Gang Nanang Lingk.5 Kel. Kota Bangun, Kec. Medan Deli Kota Medan/Jalan Kl. Yos Sudarso No.48 Lk III Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Andri Bahreni Alias Tana ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/57/II/Res.4.2/2024/Narkoba, tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa Andri Bahreni Alias Tana ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Christopher P.Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.G., Nadia Lubis, S.H., Siti Ayu Cibro, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan”, berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3, Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2024 Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Bahreni Alias Tana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Bahreni Alias Tana dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

   - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bercorakkan bunga yang berisikan;
   - 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan keseluruhan berat netto (bersih) 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram;
   - 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil;
   - 1 (satu) buah pipet yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu;
   - 1 (satu) buah handphone merk infinix warna silver;
   - 1 (satu) buah timbangan digital;

   Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Dipergunakan dalam perkara An. Suriyadi Als Surya;

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Primair

Bahwa terdakwa Andri Bahreni Alias Tana bersama-sama Saksi Suriyadi Alias Surya (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5 Ke. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Bima Citra Silaban bersama Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi Fachri Muhammad Dan Saksi M Ali Akbar Purba, yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5 Ke. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah ada seorang laki-laki menjual narkotika jenis shabu-shabu yang bernama Terdakwa Asrul Apandi Alias Iyun,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan informasi tersebut Para Saksi Polisi langsung menuju ke Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5 Ke. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan, setelah sesampainya di tempat tersebut, Para Saksi Polisi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Para Saksi melakukan pengamatan, Para Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya sedang duduk di dekat kebun pisang, lalu Para Saksi Polisi langsung mendatangi Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya langsung lari mencoba melarikan diri, lalu Para Saksi Polisi mengejar Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya pada saat itu Para Saksi Polisi melihat Saksi Suriyadi Alias Surya lari sambil membawa uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dompet yang ada di tangan kirinya yang di dalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu dan Saksi Suriyadi Alias Surya juga membawa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna silver yang ada di tangan kanannya namun pada saat lari Saksi Suriyadi Alias Surya terjatuh dan Para Saksi Polisi berhasil menangkapnya dan pada saat Saksi Suriyadi Alias Surya terjatuh sempat membuang dompet warna coklat yang bercorakkan bunga yang ada ditangan kirinya tersebut ke tanah di samping sebelah kiri Saksi Suriyadi Alias Surya, lalu Para Saksi Polisi mengamankan dompet tersebut dan Para Saksi Polisi juga menemukan 1 (Satu) buah handphone merk Infinix warna silver dari tangan kanan Saksi Suriyadi Alias Surya dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan kiri Saksi Suriyadi Alias Surya. Lalu para Saksi Polisi lainnya juga mengejar Terdakwa dan Para Saksi Polisi berhasil menangkap Terdakwa. Kemudian Para Saksi Polisi mempertemukan Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya lalu dibuka dompet tersebut dihadapan Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya yang dimana didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu. Kemudian Para Saksi Polisi membawa Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya ke tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

duduk mereka semula dekat pohon pisang tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja yang posisinya di depan tempat Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya semula duduk. Ketika di interogasi, Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu yang disita oleh para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya yang dimana Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya dimana Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya dari Amek (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5 Ke. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan dengan cara Saksi Suriyadi Alias Surya memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Amek (DPO) lalu Amek (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) ji (gram) kepada Terdakwa yang dimana 1 (satu) ji (gram) dibelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Saksi Suriyadi Alias Surya untuk Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya jual secara bersama-sama dan dimana Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya sudah 4 (empat) bulan lamanya menjual Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan dimana setiap Narkotika jenis shabu laku terjual maka setiap malam Saksi Suriyadi Alias Surya memberikan upah kerja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 046/II/POL-10009/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana berupa 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu dengan berat bersih 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1018/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa terdakwa Andri Bahreni Alias Tana bersama-sama Saksi Suriyadi Alias Surya (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5 Ke. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Bima Citra Silaban bersama Saksi Tohom Reymond, Saksi Johansyah Putra, Saksi Fachri Muhammad Dan Saksi M Ali Akbar Purba, yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di bertempat di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5 Ke. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan ada 2 (dua) orang laki-laki menguasai Narkotika shabu-shabu yang bernama Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah), mendapatkan informasi tersebut Para Saksi Polisi langsung menuju ke Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5 Ke. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan, setelah sesampainya di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perunggu Gang Tower Lingk. 5 Ke. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan, Para Saksi Polisi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Para Saksi melakukan pengamatan, Para Saksi Polisi melihat Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya sedang duduk di dekat kebun pisang, lalu Para Saksi Polisi langsung mendatangi Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya langsung lari mencoba melarikan diri, lalu Para Saksi Polisi mengejar Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya pada saat itu Para Saksi Polisi melihat Saksi Suriyadi Alias Surya lari sambil membawa uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dompet yang ada di tangan kirinya yang di dalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu dan Saksi Suriyadi Alias Surya juga membawa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna silver yang ada di tangan kanannya namun pada saat lari Saksi Suriyadi Alias Surya terjatuh dan Para Saksi Polisi berhasil menangkapnya dan pada saat Saksi Suriyadi Alias Surya terjatuh sempat membuang dompet warna coklat yang bercorakkan bunga yang ada ditangan kirinya tersebut ke tanah di samping sebelah kiri Saksi Suriyadi Alias Surya, lalu Para Saksi Polisi mengamankan dompet tersebut dan Para Saksi Polisi juga menemukan 1 (Satu) buah handphone merk Infinix warna silver dari tangan kanan Saksi Suriyadi Alias Surya dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan kiri Saksi Suriyadi Alias Surya. Lalu para Saksi Polisi lainnya juga mengejar Terdakwa dan Para Saksi Polisi berhasil menangkap Terdakwa. Kemudian Para Saksi Polisi mempertemukan Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya lalu dibuka dompet tersebut dihadapan Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya yang dimana didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu. Kemudian Para Saksi Polisi membawa Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya ke tempat duduk mereka semula dekat pohon pisang tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja yang posisinya di depan tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya semula duduk. Ketika di interogasi, Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu yang disita oleh para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya yang dimana Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya dimana Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya dari Amek (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5 Ke. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 046/II/POL-10009/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana berupa 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1018/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bima Citra Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap Suriyadi Alias Surya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi bernama Aiptu Sunardi, Aipda Tohom Reymond, Bripka Johansyah Putra, Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Fachri Muhammad;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna silver dari tangan kanan Suriyadi Alias Surya dan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan kiri Suriyadi Alias Surya dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bercorakkan bunga yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan keseluruhan berat netto (bersih) 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari informasi yang diperoleh dari seseorang warga mengatakan bahwa di Jalan Perunggu Gang Tower Lingkungan 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Kota Medan Deli Kota Medan tepatnya dekat kebun pisang ada 2 (dua) orang laki laki menjual narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan lainnya langsung menuju ke Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli Kota Medan, setelah sesampainya di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5 Ke. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekan lainnya melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat saksi dan rekan lainnya melakukan pengamatan, saksi dan rekan lainnya melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana sedang duduk di dekat kebun pisang, lalu saksi dan rekan lainnya langsung mendatangi Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana, pada saat itu Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana langsung lari mencoba melarikan diri, lalu saksi dan rekan lainnya mengejar Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana dan setelah saksi dan rekan lainnya berhasil menangkap Andri Bahreni Alias Tana;

- Bahwa saksi dan rekan lainnya mempertemukan Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana lalu dibuka dompet tersebut dihadapan Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana yang dimana didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya membawa Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana ke tempat duduk mereka semula dekat pohon pisang tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja yang posisinya di depan tempat Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana semula duduk;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu yang disita oleh saksi dan rekan lainnya tersebut adalah milik Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana;
- Bahwa tujuan Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual secara bersama-sama oleh Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana;
- Bahwa menurut keterangan Suriyadi Alias Surya Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana dari Amek (Dpo) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5, Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan dengan cara Suriyadi Alias Surya memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Andri Bahreni Alias Tana kemudian Andri Bahreni Alias Tana memberikan uang hasil penjualan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Amek (Dpo) lalu Amek (Dpo) memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) ji (gram) kepada Andri Bahreni Alias Tana yang dimana 1 (satu) ji (gram) dibelinya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Andri Bahreni Alias Tana memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Suriyadi Alias Surya untuk Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana jual secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Fachri Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap Suriyadi Alias Surya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi bernama Aiptu Sunardi, Aipda Tohom Reymond, Bripka Johansyah Putra, Brigadir M Ali Akbar Purba dan Brigadir Bima Citra Silaban;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna silver dari tangan kanan Suriyadi Alias Surya dan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan kiri Suriyadi Alias Surya dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bercorakkan bunga yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan keseluruhan berat netto (bersih) 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari informasi yang diperoleh dari seseorang warga mengatakan bahwa di Jalan Perunggu Gang Tower Lingkungan 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Kota Medan Deli Kota Medan tepatnya dekat kebun pisang ada 2 (dua) orang laki laki menjual narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan lainnya langsung menuju ke Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Medan, setelah sesampainya di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5 Ke. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekan lainnya melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat saksi dan rekan lainnya melakukan pengamatan, saksi dan rekan lainnya melihat Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana sedang duduk di dekat kebun pisang, lalu saksi dan rekan lainnya langsung mendatangi Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana, pada saat itu Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana langsung lari mencoba melarikan diri, lalu saksi dan rekan lainnya mengejar Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana dan setelah saksi dan rekan lainnya berhasil menangkap Andri Bahreni Alias Tana;

- Bahwa saksi dan rekan lainnya mempertemukan Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana lalu dibuka dompet tersebut dihadapan Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana yang dimana didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya membawa Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana ke tempat duduk mereka semula dekat pohon pisang tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja yang posisinya di depan tempat Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana semula duduk;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu yang disita oleh saksi dan rekan lainnya tersebut adalah milik Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana;
- Bahwa tujuan Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual secara bersama-sama oleh Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana;
- Bahwa menurut keterangan Suriyadi Alias Surya Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana dari Amek (Dpo) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5, Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan dengan cara Suriyadi Alias Surya memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Andri Bahreni Alias Tana kemudian Andri Bahreni Alias Tana memberikan uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil penjualan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Amek (Dpo) lalu Amek (Dpo) memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) ji (gram) kepada Andri Bahreni Alias Tana yang dimana 1 (satu) ji (gram) dibelinya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Andri Bahreni Alias Tana memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Suriyadi Alias Surya untuk Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana jual secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Suriyadi Alias Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap pada hari selasa 20 februari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Perunggu Gang Tower Lingkungan 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bercorakkan bunga yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan keseluruhan berat netto (bersih) 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan teman saksi laki laki yang bernama Andri Bahreni Alias Tana;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi peroleh dari seorang laki-laki bernama Amek (Dpo);
- Bahwa tujuan saksi untuk di jual kembali kepada calon pembeli;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) bulan lamanya menjual narkotika jenis shabu bersama dengan Andri Bahreni Alias Tana dimana yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup saksi beserta keluarga;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Bahreni Alias Tana dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap dan dimintai keterangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek infinix warna silver, uang sebanyak Rp. 400.000-, (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna kecil bercorakkan bunga yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang bergaris warna putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa bersama dengan teman saksi laki laki yang bernama Suryadi Alias Surya;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Amek (Dpo);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk di jual kembali kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan lamanya menjual narkotika jenis shabu bersama Suryadi Alias Surya dengan yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut adalah sekitar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan narkotika jenis shabu Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa beserta keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bercorakkan bunga yang berisikan;
- 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan keseluruhan berat netto (bersih) 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Uang tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 046/II/POL-10009/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana berupa 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1018/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa 20 februari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Perunggu Gang Tower Lingkungan 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa laki laki yang bernama Suryadi Alias Surya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bercorakkan bunga yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan keseluruhan berat netto (bersih) 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Amek (Dpo);
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk di jual kembali kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan lamanya menjual narkotika jenis shabu bersama dengan Andri Bahreni Alias Tana dimana yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5 Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa menurut keterangan Suriyadi Alias Surya Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana dari Amek (Dpo) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5, Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan dengan cara Suriyadi Alias Surya memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Andri Bahreni Alias Tana kemudian Andri Bahreni Alias Tana memberikan uang hasil penjualan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Amek (Dpo) lalu Amek (Dpo) memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) ji (gram) kepada Andri Bahreni Alias Tana yang dimana 1 (satu) ji (gram) dibelinya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Andri Bahreni Alias Tana memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Suriyadi Alias Surya untuk Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana jual secara bersama-sama;
- Bahwa uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa beserta keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur “setiap orang“ adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Andri Bahreni Alias Tana, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah Terdakwa Andri Bahreni Alias Tana, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu tindakan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatannya itu tanpa hak atas penguasaan barang berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan/tindakan yang meliputi tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum, dan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1018/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Suriyadi Alias Surya dan Andri Bahreni Alias Tana adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap, bahwa saksi Bima Citra Silaban bersama saksi Fachri Muhammad dan beberapa orang rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa 20 februari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Perunggu Gang Tower Lingkungan 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli Kota Medan karena Terdakwa menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi Bima Citra Silaban bersama saksi Fachri Muhammad melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Suriyadi Alias Surya ketika mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa bertempat di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ada 2 (dua) orang laki-laki menjual Narkotika shabu-shabu yang bernama Suriyadi Alias Surya dan Saksi Andri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahreni Alias Tana (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah), mendapatkan informasi tersebut para Saksi Polisi langsung menuju ke Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli Kota Medan, setelah sesampainya di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli Kota Medan, para Saksi Polisi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Para Saksi melakukan pengamatan, Para Saksi Polisi melihat Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya sedang duduk di dekat kebun pisang, lalu Para Saksi Polisi langsung mendatangi Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya langsung lari mencoba melarikan diri, lalu Para Saksi Polisi mengejar Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya dan pada saat itu Para Saksi Polisi melihat Terdakwa lari sambil membawa uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dompet yang ada di tangan kirinya yang di dalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu dan Suriyadi Alias Surya juga membawa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna silver yang ada di tangan kanannya namun pada saat lari Suriyadi Alias Surya terjatuh dan Para Saksi Polisi berhasil menangkapnya;

Menimbang, bahwa pada saat Suriyadi Alias Surya terjatuh sempat membuang dompet warna coklat yang bercorakkan bunga yang ada ditangan kirinya tersebut ke tanah di samping sebelah kiri Suriyadi Alias Surya, lalu para Saksi Polisi mengamankan dompet tersebut dan para Saksi Polisi juga menemukan 1 (Satu) buah handphone merk Infinix warna silver dari tangan kanan Suriyadi Alias Surya dan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan kiri Suriyadi Alias Surya. Lalu para Saksi Polisi lainnya juga mengejar Terdakwa dan para Saksi Polisi berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Saksi mempertemukan Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya lalu dihadapan Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya dibuka dompet yang dimana didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa para Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya ke tempat duduk mereka semula dekat pohon pisang tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja yang posisinya di depan tempat Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya semula duduk;

Mmenimbang, bahwa ketika di interogasi, Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya mengakui narkotika jenis shabu yang disita oleh para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya dimana Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya dari Amek (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Perunggu Gang Tower Lingk. 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan cara Suriyadi Alias Surya memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Amek (Dpo) lalu Amek (Dpo) memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) ji (gram) kepada Terdakwa yang dimana 1 (satu) ji (gram) dibelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Suriyadi Alias Surya untuk Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya jual secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Suriyadi Alias Surya sudah 4 (empat) bulan lamanya menjual Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan setiap Narkotika jenis shabu laku terjual maka setiap malam Suriyadi Alias Surya memberikan upah kerja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa mengakuinya tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sementara Terdakwa mengetahuinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif/ pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan, Terdakwa dan Suriyadi Alias Surya telah sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Amek (Dpo) dimana 1 (satu) ji (gram) dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di jual secara bersama-sama, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dikemukakan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon menjatuhkan hukuman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bercorakkan bunga yang berisikan, 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan keseluruhan berat netto (bersih) 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna silver dan 1 (satu) buah timbangan digital, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan manusia, maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan dalam perkara Atas nama Suriyadi Als Surya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Bahreni Alias Tana** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli, Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dan **6 (enam)** bulan serta denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan pena hanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan a yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bercorakkan bunga yang berisikan;
- 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan keseluruhan berat netto (bersih) 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong dengan ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet yang bergaris warna merah putih yang berbentuk skop yang bergagang kayu;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna silver;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Atas nama Suriyadi Als Surya;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yuni Sara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	**Fauzi, S.H., M.H.**
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)